Estratégia Concursos

Aula 02

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Auditoria Fiscal - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Guilherme Sant'Anna, Tonyvan de Carvalho Oliveira

16 de Setembro de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Sumário

INTRODUÇÃO 2

PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA 2

Aspectos Gerais 2

Saldo Credor de Caixa; Recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa 3

Falta de Escrituração de Pagamentos Efetuados 5

Manutenção no passivo de obrigações pagas ou cuja exigibilidade não é comprovada (Passivo Fictício) 7

Suprimentos das disponibilidades sem que haja comprovação quanto à efetiva entrega dos recursos 7

Baixa fictícia de títulos não recebidos 8

QUESTÕES COMENTADAS 10

LISTA DE QUESTÕES 33

GABARITO 42

BIBLIOGRAFIA 43

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal!

Faremos, por meio desta (breve) aula, um complemento aos tópicos de Auditoria Fiscal, mais especificamente para tratar dos casos de presunção legal de omissão de receita.

PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA

Aspectos Gerais

A maior parte dos tributos que incidem sobre a circulação de bens e serviços e sobre a produção possui como base de cálculo um valor relacionado às receitas auferidas. Com intuito de pagar menos imposto, muitas vezes, as empresas agem no sentido de esconder (ocultar) das administrações tributárias a ocorrência de operações que geraram receitas, deixando de escriturá-las nos livros contábeis e/ou fiscais, para reduzir a base de cálculo dos tributos.

Dessa maneira, as empresas passam a ter dois registros distintos: a escrituração contábil e fiscal "declarada", que é exibida para o fisco, e um controle paralelo, popularmente conhecido como "caixa dois".

Em virtude da omissão de alguns lançamentos contábeis, ao se fazer uma auditoria na empresa, é comum encontrar algumas situações que nunca poderiam existir. A situação mais clássica de todas é a existência de saldo credor na conta "Caixa". Ora, se essa é uma conta que representa o numerário (dinheiro e cheques recebidos – disponibilidades imediatas) que existe fisicamente na empresa, seu saldo não poderia (jamais!) ser negativo (credor). Na pior das hipóteses, o saldo da conta caixa seria igual a zero. Assim sendo, o saldo credor de caixa é um indício de que houve algum erro na escrituração contábil.

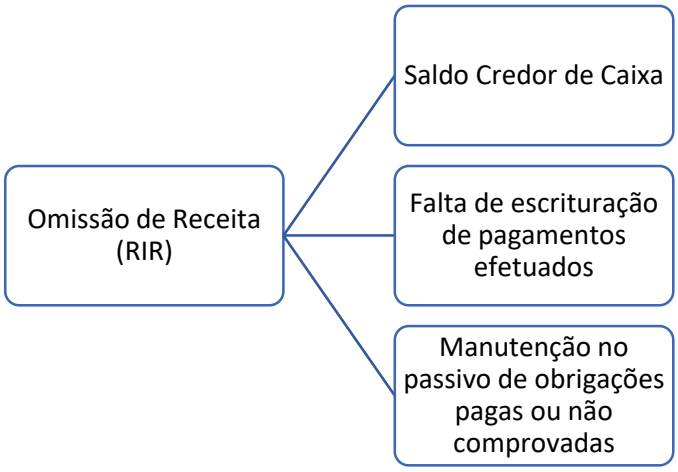
Esses são indícios que, uma vez detectados e confirmados, permitem ao auditor chegar à conclusão de que houve a omissão de receitas. Portanto, verificada (e provada) a omissão de receita por meio de indícios, a autoridade tributária poderá, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de outras operações. Portanto, uma vez apurada a omissão, fica o fisco autorizado a constituir o crédito tributário sobre a diferença através de um auto de infração (lançamento), e cobrar o imposto que o contribuinte tentou sonegar.

O efeito de uma presunção legal é de inverter o ônus da prova, ou seja, apesar de ser o fisco quem alega que o contribuinte omitiu receitas, cabe ao contribuinte provar que não o fez, sob pena de ter que pagar o tributo. Isso é, na realidade, uma presunção de legitimidade, um atributo de todo e qualquer ato administrativo. A presunção é relativa, ou seja, se o contribuinte conseguir provar que, apesar de ter ocorrido uma das hipóteses elencadas na legislação, todas as receitas de sua empresa foram devidamente escrituradas, não terá de pagar a diferença do imposto exigida pela fazenda pública.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Nos termos da legislação do Imposto de Renda, caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses:

I. Indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II. Falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou
III. Manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.



Saldo Credor de Caixa; Recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa

Partindo da premissa de que empresa faça a escrituração regular de suas receitas e despesas, e que todas são pagas ou recebidas à vista, e considerando que toda receita tenha como contrapartida um recebimento em dinheiro (débito na conta "caixa"), e que toda despesa tenha como contrapartida um pagamento em dinheiro (crédito na conta "caixa"), teríamos a seguinte situação:

Saldo inicial do caixa: 100.000

Vendas à vista: (1) 80.000, (2) 100.000 e (3) 150.000

Compra de máquinas à vista: (4) 120.000 e (5) 130.000

Os lançamentos da Conta Caixa seriam os seguintes:

Caixa	
(SI) 100.000	120.000 (4)
(1) 80.000	130.000 (5)
(2) 100.000	
(3) 150.000	
180.000	

Em nosso caso hipotético, se a empresa tenta omitir o lançamento de alguma(s) receita(s) e, concomitantemente, não omitir as despesas, poderíamos chegar à seguinte situação:

Saldo inicial do caixa: 100.000

Vendas contabilizadas: (1) 80.000

Vendas omitidas: (2) 100.000 e (3) 150.000

Compra de máquinas à vista: (4) 120.000 e (5) 130.000

Caixa	
(SI) 100.000	120.000 (4)
(1) 80.000	130.000 (5)
	70.000 (***saldo credor***)

Como dissemos, a situação acima é algo impossível de ser observado no mundo real (se não houver nenhuma espécie de omissão ou irregularidade na escrituração). A conta Caixa, portanto, nunca poderia apresentar Saldo Credor. No nosso exemplo, isso só aconteceu porque a contabilidade da empresa deixou de efetuar o lançamento de receitas que aumentariam o saldo da conta "caixa", e não fez o mesmo com as despesas que reduzem o saldo da mesma conta. Portanto, a ocorrência de saldo credor no caixa (ou "estouro de caixa") é a primeira (e mais clássica) situação fática em que há presunção legal de omissão de receitas.

Surge então uma questão fundamental: é possível, para a auditoria fiscal, quantificar o montante da receita omitida, analisando tão somente o histórico da conta caixa? Nem sempre é possível "cravar" o valor da receita omitida analisando-se apenas os lançamentos efetuados na conta Caixa, mas é possível determinar um limite inferior para a receita omitida, ou seja, dá para concluir que o contribuinte omitiu – **no mínimo** – um determinado valor. Para tanto, é preciso calcular o saldo do caixa ao longo de todo o período analisado – esse é um procedimento denominado ***recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa***. Ao efetuar a recomposição, pode-se concluir que a receita omitida seria, no mínimo, igual ao maior saldo credor existente no período. Observe o exemplo a seguir:

A auditoria fiscal analisou a variação do saldo da conta "caixa" ao longo de uma semana e encontrou o seguinte:

Data	Saldo do Caixa
1-Jan	**10,000.00**
2-Jan	**15,000.00**
3-Jan	**(3,000.00)**
4-Jan	**8,000.00**
5-Jan	**(7,000.00)**
6-Jan	**1,000.00**
7-Jan	**2,500.00**

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Em nosso exemplo, a auditoria fiscal pode afirmar que – no período analisado – o contribuinte deixou de escriturar receitas no montante de, **pelo menos**, 7.000, que é o maior saldo credor apurado no período.

Para efetuar a recomposição do caixa, é necessária uma identificação precisa das fontes ou documentos que representam as entradas e as saídas de numerário do Caixa, bem como o seu saldo inicial.

São elementos comprobatórios de **entrada** de dinheiro: o Livro Registro de Saída de Mercadorias ou de Prestação de Serviços – selecionando as operações à vista; recebimento de duplicatas ou títulos; empréstimos devidamente comprovados e lançados a débito de Caixa; cheques emitidos que tenham comprovação de pagamentos, desde que transitados pelo Caixa.

Como elementos de saída, pode-se mencionar: o Livro Registro de Entradas (compras à vista); pagamentos de duplicatas ou títulos; pagamentos de despesas, tributos e contribuições; depósitos bancários; e adiantamentos diversos.

A reconstituição do livro caixa é um trabalho moroso e detalhado, em que o volume de documentos a ser examinado é grande.

Finalmente, podemos considerar que o "estouro de caixa" (saldo credor) é uma consequência **imediata** da omissão de receitas, ou seja, quando o contribuinte omite receitas tributáveis, ele gera um "furo" em seus registros contábeis. Posteriormente, quando ele precisa utilizar os recursos provenientes das receitas omitidas nas atividades normais da empresa (pagamento fornecedores, aquisição de mercadorias, máquinas etc.) ele se depara com dificuldades. Por esse motivo, alguns dos outros indícios que geram a presunção legal de omissão de receitas são tentativas de "maquiar" o "estouro de caixa", conforme veremos a seguir.

Falta de Escrituração de Pagamentos Efetuados

A segunda situação trazida pela legislação do Imposto de Renda, e replicada pela doutrina da Auditoria Fiscal, é – ao mesmo tempo – ampla (engloba diversas possibilidades) e simples de ser compreendida. Afinal, vimos que a razão de existir saldo credor na conta caixa foi a omissão dos lançamentos que representam receitas à vista (recebimentos) sem a concomitante omissão dos lançamentos que representam despesas à vista (pagamentos). Então, se o contribuinte deixar de escriturar também as despesas (pagamentos efetuados, de forma geral), nunca haverá problemas no saldo da conta caixa.

Assim sendo, se o auditor fiscal detectar a omissão de lançamento de despesas à vista, pode concluir (ou ao menos desconfiar) que o contribuinte fez isso de propósito, com intuito de ocultar as receitas sem que ocorresse o "estouro de caixa". Em nosso exemplo hipotético, caso o contribuinte deixasse de contabilizar, além das receitas (2) e (3), também as compras de máquinas (*lançamentos (4) e (5)*), isso impediria o aparecimento de saldo credor. Vejamos (lançamentos em vermelho foram todos omitidos):

Caixa	
(SI) 100.000	120.000 (4)
(1) 80.000	130.000 (5)
(2) 100.000	
(3) 150.000	
180.000	

Ainda, há outras situações que se enquadram na "falta de pagamentos efetuados", como por exemplo a existência de um **ativo oculto**. Nesse caso, utilizando o procedimento de inspeção (ou observação – *caso esteja acompanhando um procedimento realizado por terceiro*), o auditor constata que há bens e/ou mercadorias existentes no mundo real, mas não registrados na contabilidade da empresa. Isso mostra que o contribuinte tentou "esconder" as operações de aquisição desses bens, com o objetivo de **não escriturar os pagamentos correspondentes**, e evitar assim o saldo credor na conta caixa.

Exemplo 1: o auditor fiscal encontrou na empresa GAMA uma máquina com valor de mercado de R$ 70.000 e que não estava contabilizada no ativo da empresa. Ao mesmo tempo, não há nenhum registro ou documento que comprove a sua regular aquisição.

Nesse cenário, o auditor pode concluir (ou ao menos desconfiar) que esse bem foi adquirido com recursos oriundos de receitas omitidas, já que ao deixar de efetuar o lançamento de aquisição do maquinário, a empresa deixou de efetuar um crédito na conta caixa (crédito este que poderia gerar – ou agravar – um saldo credor de caixa).

Exemplo 2: ao acompanhar o inventário físico na empresa GAMA, o auditor fiscal encontrou uma discrepância no valor do Estoque Final de Mercadorias, conforme descrito a seguir:

Dados: Estoque inicial: 20 unidades

Compras do período: 40 unidades

Vendas do período: 30 unidades

Estoque **físico** presente no inventário: **40** unidades

Estoque final apurado **contabilmente** pelo auditor = estoque inicial + compras – vendas = 20 + 40 – 30 = **30** unidades.

Pelo exposto, verificou-se uma diferença de 10 unidades entre o estoque físico e o contábil (ativo oculto de 10 unidades). Isso é um indício de que foram omitidas compras de 10 unidades, o que foi feito, a priori, para ocultar os pagamentos de compras à vista, com o fim de tentar esconder um possível "estouro de caixa". Presume-se que o dinheiro usado para adquirir essas 10 unidades adicionais (omitidas, frise-se) é proveniente de receitas omitidas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Manutenção no passivo de obrigações pagas ou cuja exigibilidade não é comprovada (Passivo Fictício)

A manutenção no Passivo de obrigações já pagas (ou seja, passivos já pagos e não baixados na contabilidade) ou cuja exigibilidade não é comprovada caracteriza um **Passivo Fictício** (obrigação não existe no mundo real e consta nos registros contábeis).

O Passivo Fictício pode ser resultado da tentativa de ocultar um pagamento à vista, criando-se uma obrigação que nunca existiu. Nesse caso, numa compra à vista de mercadorias, o contribuinte, ao invés de debitar a conta mercadorias e creditar a conta caixa (lançamento adequado ao caso), debita a conta mercadorias e credita a conta fornecedores, o que vai "criar" uma obrigação que nunca existiu. Vejam:

Lançamento correto na aquisição à vista de mercadorias:

D. Mercadorias

C. Caixa

Lançamento efetuado pelo contribuinte:

D. Mercadorias

C. Fornecedores a pagar (*criou-se uma obrigação inexistente, ou fictícia*)

Outro cenário que representa Passivo Fictício ocorre quando o contribuinte realmente efetuou uma compra a prazo, mas, ao pagar seu fornecedor, deixou de escriturar essa operação de pagamento, mantendo a dívida nos registros contábeis. Nessa hipótese, a obrigação com fornecedores chegou a existir de fato, mas o pagamento sem a respectiva baixa na contabilidade gera uma situação irregular. Esse caso se confunde um pouco com a "*Falta de escrituração de pagamentos efetuados*", mas não deixa de se enquadrar nas hipóteses de passivo fictício.

Reparem que, tanto no caso da falta de escrituração de pagamentos efetuados (na qual se enquadra o Ativo Oculto) quanto no caso do Passivo Fictício, o contribuinte deixa de efetuar um lançamento a crédito na conta caixa, no sentido de evitar (ou, ao menos, não agravar) um saldo credor de caixa.

Suprimentos das disponibilidades sem que haja comprovação quanto à efetiva entrega dos recursos

A legislação do Imposto de Renda prevê ainda que, provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou por outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos **recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios** da sociedade não anônima, **titular da empresa** individual, **ou** por **acionista controlador** da companhia, **se a efetividade da entrega** e a **origem** dos recursos **não forem comprovadamente demonstradas**.

O Suprimento de Caixa (ou de disponibilidades) não comprovado (ou simulado) nasce da necessidade de se "injetar" numerário (dinheiro) na conta caixa, evitando com isso que seu saldo fique credor (evitando, em outros termos, o estouro de caixa). Reparem que o suprimento de caixa, por si só, não é um problema (desde que feito com lastro real, não simulado, essa é uma prática empresarial relativamente comum). O problema está no suprimento de caixa simulado, ou sem comprovação de origem. Há 02 (duas) maneiras mais comuns de se simular um suprimento de caixa. A primeira é por meio de um empréstimo simulado (capital de terceiros) feito por administradores, sócios e outros; e a segunda é por meio de aumento fictício de capital social pelos sócios, geralmente instrumentalizado em alteração de contrato social (capital próprio). Há ainda outras maneiras de se simular um suprimento de caixa, como por exemplo por meio da alienação fictícia de bens do ativo imobilizado e investimentos, recebimentos sem origem etc. Em suma, qualquer entrada ficta de recursos pode configurar suprimento de caixa não comprovado. Cabe ao auditor, em situações como essas, obter evidência de que os suprimentos de caixa possuem origem comprovada, real (e não simulada). Para isso, o auditor deve obter evidência tanto em relação à **origem** do recurso quanto da **efetiva entrega** de tais recursos.

Isso pode ser feito de diversas maneiras, como por exemplo:

- Para os empréstimos: Solicitar o contrato com a instituição financeira, juntamente com o comprovante de transferência do numerário.
- Para os aportes de capital: Investigar a capacidade financeira dos sócios para realizar o aporte e buscar indícios que comprovem a efetiva entrega dos recursos, tais como: cheque nominal do sócio para a empresa e documentos que evidenciam a transferência entre contas bancárias.

Baixa fictícia de títulos não recebidos

A baixa fictícia de títulos não recebidos constitui uma das principais manobras utilizadas para dissimular o "estouro de caixa" e ocultar a omissão de receitas. Nessa operação fraudulenta, a empresa simula o recebimento de valores decorrentes de vendas a prazo realizando um lançamento a débito na conta Caixa e a crédito na conta Clientes ou Contas a Receber, muito embora o numerário não tenha de fato ingressado na entidade.

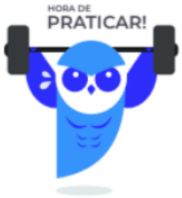
O objetivo central dessa entrada fictícia é injetar recursos sem origem comprovada na escrituração para encobrir um saldo credor de caixa gerado por pagamentos efetuados com receitas anteriormente omitidas da tributação. Por se configurar como um ato intencional e um forte indício de fraude contábil — e não um mero erro não intencional —, a constatação dessa prática autoriza o fisco a aplicar a presunção legal de omissão de receita e cobrar o tributo devido sobre a operação.

Sob o aspecto patrimonial e das demonstrações contábeis, a baixa simulada provoca a superavaliação das disponibilidades e a subavaliação do ativo circulante. Essa manipulação altera o saldo da conta de clientes e mascara o real índice de inadimplência da entidade, distorcendo também indicadores financeiros como o prazo médio de recebimento e o giro de clientes.

No tocante aos procedimentos de auditoria fiscal, a **confirmação externa** (circularização de clientes) é o procedimento recomendável para a detecção da irregularidade, pois o confronto direto com o devedor revela que a obrigação permanece pendente no mundo real. Além disso, a verificação documental do

depósito de cheque emitido pela própria empresa auditada para justificar a entrada do recebível configura evidência direta da fraude. Por fim, a ocorrência da baixa fictícia afeta diretamente os resultados obtidos pelo auditor na aplicação de procedimentos analíticos substantivos, uma vez que altera artificialmente os saldos e as relações contábeis da organização.

QUESTÕES COMENTADAS



1. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Em relação às demonstrações contábeis sujeitas a auditoria, à recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa e à identificação de saldo credor na conta caixa por falta de emissão de documentos fiscais, julgue os itens a seguir.

I As demonstrações contábeis elaboradas pela administração da entidade auditada, com supervisão geral dos responsáveis pela governança, estão sujeitas à auditoria.

II A recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa é um procedimento de auditoria destinado a corrigir saldos credores na conta caixa, que podem ter tido como causa a omissão de receitas.

III O saldo credor na conta caixa decorrente da falta de emissão de documentos fiscais é considerado um indício da existência de caixa dois na empresa auditada. Assinale a opção correta.

A) Apenas o item II está certo.

B) Apenas o item III está certo.

C) Apenas os itens I e II estão certos.

D) Apenas os itens I e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

Comentários:

Questão mistura conceitos das NBC TA com uma abordagem bastante clássica de auditoria contábil/fiscal.

Item I – CERTO. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as demonstrações da entidade, elaboradas pela administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança, quando aplicável.

Cuidado com uma pegadinha comum: as demonstrações não são elaboradas pelo auditor. A administração é a responsável por sua elaboração e apresentação.

Item II – CERTO. Aqui, a banca emprega "corrigir" em uma acepção bastante prática. A recomposição do fluxo financeiro/contábil procura reconstruir a movimentação para identificar inconsistências na conta caixa.

Um saldo credor de caixa é, em condições normais, algo anômalo: não faz sentido a entidade "possuir caixa negativo" no registro físico da disponibilidade. Uma das causas possíveis é a realização de pagamentos com recursos cuja entrada não foi registrada, inclusive por omissão de receitas.

Mais tecnicamente, eu prefiro entender que o procedimento **identifica e recompõe** a movimentação e fornece base para a correção contábil; não é o simples fato de o auditor executar o procedimento que altera a escrituração.

Item III – CERTO. Se a empresa realiza desembolsos (saídas) superiores aos ingressos (entradas) registrados, é preciso perguntar: de onde veio o dinheiro? Quando há vendas sem emissão do documento correspondente, podem existir recursos movimentados à margem (por fora) da contabilidade oficial. Temos, portanto, um indício de caixa paralelo, o popular "caixa dois".

Reparem na palavra **indício**. O auditor não pode saltar automaticamente de uma inconsistência para uma conclusão jurídica definitiva de fraude. A situação exige investigação e obtenção de evidência apropriada e suficiente.

Estão corretos os três itens.

Gabarito: E

2. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Assinale a opção que indica o evento contábil que tem a capacidade de provocar o suprimento de disponibilidades sem que haja comprovação quanto à efetiva entrega dos recursos financeiros.

A) amortização de empréstimos obtidos

B) receita de vendas a prazo

C) adiantamento de clientes

D) aquisição de bens do ativo imobilizado

E) subscrição de capital pelos sócios

Comentários:

A ideia por trás do enunciado parece ser a identificação de **origens fictícias de recursos**, utilizadas para justificar contabilmente disponibilidades cuja verdadeira origem não foi comprovada.

É comum, em auditoria contábil e fiscal, desconfiarmos de lançamentos que "explicam" a entrada de dinheiro por meio de empréstimos de sócios, integralizações de capital, adiantamentos ou outros créditos sem documentação que demonstre a efetiva entrada do numerário.

A letra E é particularmente problemática: a **subscrição** do capital representa o compromisso assumido pelo sócio; a efetiva entrada do dinheiro está relacionada à sua **integralização**. Logo, utilizar uma suposta

subscrição/integralização para aumentar disponibilidades sem comprovação do aporte seria indício evidente de suprimento fictício.

O problema é que a redação não isolou adequadamente essa possibilidade. Um **adiantamento de clientes** também pode ser artificialmente registrado para justificar uma entrada de caixa cuja origem verdadeira não esteja comprovada.

Desse modo, a questão não apresentou elemento suficiente para tornar uma única alternativa inequivocamente correta.

Gabarito: ANULADA

3. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Acerca da baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada, julgue os itens a seguir.

I A confirmação externa é um dos procedimentos de auditoria recomendáveis para a detecção da baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada.

II A baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada não terá efeito sobre as conclusões do auditor decorrentes da aplicação de procedimentos analíticos substantivos.

III A baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada representa uma manipulação de balanço capaz de mascarar o índice de inadimplência dos clientes da entidade auditada. Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item II está certo.

C) Apenas os itens I e III estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

Vamos analisar cada item.

Item I – CERTO. A circularização de clientes é procedimento clássico para confirmar saldos de contas a receber. Se a entidade baixou ficticiamente um título como se tivesse sido recebido, a confirmação diretamente com o cliente pode revelar que a obrigação continua pendente.

Esse é justamente o valor da evidência externa: o auditor não fica dependente apenas dos registros produzidos pela própria entidade.

Item II – ERRADO. Claro que uma baixa fictícia pode afetar procedimentos analíticos. Ela altera saldos e relações contábeis: contas a receber, índices de inadimplência, prazo médio de recebimento, giro de clientes e outras relações podem apresentar comportamento artificialmente melhor.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Desconfie de alternativas com expressões absolutas como **"não terá efeito"**.

Item III – CERTO. Ao retirar contabilmente títulos vencidos ou não recebidos, a entidade pode apresentar uma carteira de clientes aparentemente mais saudável do que a verdadeira. Há, portanto, capacidade de mascarar o índice de inadimplência.

Pelo exposto, estão corretos apenas os itens I e III.

Gabarito: C

4. **(Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)**

A alienação fictícia de bens é uma fraude que o auditor identifica ao constatar que a transferência de propriedade jurídica não foi acompanhada da transferência de riscos e benefícios. Esse fato viola

A) o critério de custo de reposição para ativos fixos de longa duração.

B) a convenção da objetividade na mensuração de fluxos financeiros.

C) a primazia da essência sobre a forma jurídica na representação fidedigna.

D) o reconhecimento de passivos contingentes em transações de venda.

E) o princípio da legalidade tributária estrita sobre o ganho de capital.

Comentários:

Questão tranquila.

Uma venda não deve ser analisada apenas a partir do papel assinado ou da forma jurídica adotada pelas partes. É necessário observar a **substância econômica** da operação.

Se a entidade formalmente "vende" o ativo, mas continua suportando os riscos e usufruindo substancialmente dos benefícios relacionados ao bem, há forte indicação de que a essência econômica não corresponde à forma jurídica apresentada.

É exatamente a ideia da **primazia da essência sobre a forma**, inserida no contexto mais amplo da representação fidedigna.

Pelo exposto, nosso gabarito é a letra C.

As demais alternativas tratam de assuntos que não possuem relação direta com a irregularidade descrita.

Gabarito: C

5. **(Cebraspe / AMN / 2025) Considerando as evidências de auditoria e as fraudes na escrita contábil, julgue o item seguinte:**

A baixa fictícia de títulos a receber configura um exemplo clássico de erro contábil não intencional.

Comentários:

A baixa fictícia de títulos não recebidos é um caso clássico de fraude fiscal, portanto se caracteriza como um ato intencional.

O objetivo central dessa entrada fictícia é injetar recursos sem origem comprovada na escrituração para encobrir um saldo credor de caixa gerado por pagamentos efetuados com receitas anteriormente omitidas da tributação.

Gabarito: **errado**

6. **(Cebraspe / AMN / 2025) Acerca de demonstrações contábeis e auditoria no ativo circulante, julgue o próximo item.**

A existência de saldo credor na conta caixa pode indicar inconsistências na escrituração, como omissões de receitas ou lançamento incorreto de despesas.

Comentários:

A conta Caixa possui natureza devedora. Portanto, em condições normais, seu saldo deve ser devedor ou nulo, nunca credor.

Um saldo credor de Caixa significa, contabilmente, que foram registradas saídas de dinheiro superiores às disponibilidades registradas. Em outras palavras:

Caixa inicial + entradas registradas < saídas registradas

Isso evidencia uma inconsistência que precisa ser investigada.

Exemplo

Suponha:

Saldo inicial: R$ 10.000

Receitas registradas: R$ 30.000

Despesas/pagamentos registrados: R$ 50.000

Teríamos:

R$ 10.000 + R$ 30.000 − R$ 50.000 = – R$ 10.000

O Caixa ficaria com saldo credor de R$ 10.000.

Mas, fisicamente, não existe "caixa negativo": a empresa não poderia ter desembolsado R$ 50.000 se contabilmente só possuía R$ 40.000 disponíveis.

Uma possível explicação é a existência de receitas que ingressaram no Caixa, mas não foram contabilizadas:

Receita efetiva: R$ 40.000

Receita contabilizada: R$ 30.000

Receita omitida: R$ 10.000

Também pode decorrer de erro ou lançamento indevido de despesas/saídas, razão pela qual a assertiva corretamente utiliza a expressão "pode indicar".

Ante o exposto, verificamos a correção do item.

Logo, o item está **certo**.

7. **(Cebraspe / SEFAZ AC / 2024) O fato de o auditor-fiscal verificar que o contribuinte pessoa jurídica mantém em sua contabilidade o registro de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza**

   A) receita fictícia.

   B) saldo credor de caixa.

   C) devedores duvidosos.

   D) omissão no registro de receita.

   E) ativo fictício.

Comentários:

O ponto central é entender por que a manutenção de um passivo fictício pode revelar receita omitida.

Imagine que a contabilidade apresente:

Fornecedores a pagar = R$ 100.000

Porém, a fiscalização constata que R$ 30.000 já foram pagos, embora continuem registrados como obrigação. A pergunta é: de onde saíram os recursos utilizados para pagar esses R$ 30.000, se contabilmente a dívida continua em aberto?

Isso pode indicar que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram regularmente pela contabilidade, como receitas auferidas e não registradas.

Portanto: Passivo fictício → presunção de omissão de receitas.

Um exemplo clássico é a chamada manutenção de obrigações já pagas no passivo. A empresa paga efetivamente o fornecedor, mas não registra contabilmente a baixa da obrigação. A permanência artificial dessa dívida pode ocultar que o pagamento ocorreu mediante recursos provenientes de receitas não contabilizadas.

Portanto, a alternativa correta é D.

8. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

A recomposição contábil do fluxo de caixa da entidade deve desconsiderar transações que não afetem diretamente o caixa, como depreciação e amortização, focando exclusivamente em entradas e saídas efetivas de dinheiro.

Comentários:

Na recomposição contábil do fluxo de caixa — especialmente quando se parte do resultado contábil para chegar ao fluxo de caixa das atividades operacionais — deve-se eliminar todos os efeitos que não representam movimentação efetiva de caixa.

Entre esses ajustes, incluem-se:

Depreciação

Amortização

Exaustão Provisões (quando não pagas)

Variações cambiais não realizadas

Equivalência patrimonial

Reversões sem impacto financeiro, etc.

Essas contas são despesas contábeis, mas não representam saída de dinheiro, sendo consideradas despesas não caixa. Por isso, a recomposição do fluxo de caixa deve focar apenas nas entradas e saídas reais de dinheiro.

Assim, verificamos a correção do item.

Logo, o item está **certo**.

9. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

Durante a auditoria fiscal, a identificação de aquisições de mercadorias, bens, serviços e outros ativos não contabilizados e sem comprovação da origem do numerário pode indicar a prática de caixa dois, o que constitui fraude fiscal. Nesses casos, o auditor deve considerar a possibilidade de autuação fiscal por omissão de despesas e a inclusão desses valores na base de cálculo de tributos devidos.

Comentários:

A existência de despesas, aquisições ou aplicações de recursos não contabilizadas e sem comprovação da origem do numerário é um indício direto de caixa dois, que consiste no ingresso e utilização de recursos não registrados na escrituração, caracterizando fraude fiscal.

De acordo com a sistemática da legislação tributária, a realização de despesa ou aplicação de recursos cuja origem não é comprovada autoriza a administração tributária a presumir omissão de receitas, baseando o lançamento de ofício na presunção legal relativa.

Assim, ao identificar esse tipo de operação, o auditor fiscal deve:

presumir a existência de receita omitida, já que o contribuinte utilizou recursos não registrados para financiar a aquisição;

proceder à autuação fiscal, quando não houver comprovação da origem do numerário;

incluir os valores nas bases de cálculo tributáveis, dado que tais recursos devem compor a tributação devida (IRPJ, CSLL, ICMS, PIS/COFINS, conforme o caso);

aplicar multas e juros pertinentes.

Portanto, a assertiva está correta ao afirmar tanto o caráter fraudulento da conduta quanto as implicações fiscais decorrentes.

Logo, o item está **certo**.

10. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

Na auditoria de tributos, a existência de saldo credor na conta caixa, mesmo sem a emissão de documentos fiscais correspondentes, não pode ser utilizada como evidência de infração tributária, pois, em situações excepcionais, a legislação permite que o caixa apresente saldo credor.

Comentários:

Na auditoria fiscal/tributária, saldo credor na conta Caixa é, por natureza, uma anomalia contábil. O caixa não pode apresentar saldo credor, pois isso significaria que a empresa pagou ou desembolsou mais recursos do que possuía fisicamente, situação impossível em termos de contabilidade financeira.

Por que é evidência de infração tributária?

R: Porque saldo credor em Caixa normalmente indica:

Omissão de receitas (caixa dois);

Pagamentos não registrados;

Manipulação de contas;

Erros graves de escrituração;

Indícios de sonegação, já que há movimentação financeira não condizente com documentos fiscais emitidos.

Assim, o fisco utiliza saldo credor de Caixa como forte indício de irregularidade, integrando o conjunto de elementos que sustentam uma eventual autuação.

Logo, o item está **errado**.

11. (Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de ativos ocultos e passivos fictícios e da identificação de erros e fraudes na escrituração contábil e fiscal, julgue os itens a seguir.

A identificação de ativos ocultos nas demonstrações contábeis pode indicar que a entidade esteja subestimando seus ativos com o propósito de reduzir a base de cálculo de tributos devidos.

Comentários:

A identificação de ativos ocultos — isto é, bens, direitos ou operações existentes, porém não registrados ou subavaliados — realmente pode indicar irregularidades relevantes, como descumprimento de princípios contábeis, manipulação de resultados ou até fraude.

1. O objetivo típico de ocultar ativos não é reduzir tributos, mas sim o oposto

Ativos ocultos geralmente aumentam o patrimônio, e aumentar o patrimônio não reduz tributos.

Em tributos como IRPJ/CSLL, a base de cálculo decorre do lucro, não do tamanho do ativo.

Portanto, subestimar ativos não reduz diretamente a base de cálculo tributária.

2. A ocultação de ativos tende a estar associada a outros propósitos

Exemplos comuns:

Ocultar patrimônio para melhorar artificialmente indicadores financeiros.

Criar caixa dois (compra de ativos não contabilizada).

Reduzir indevidamente o lucro por meio de despesas ou omissões correspondentes.

Fraudes societárias envolvendo apropriação de bens.

3. A redução artificial da base de cálculo de tributos se relaciona mais a:

Omissão de receitas

Superavaliação de despesas

Reconhecimento indevido de provisões

Fraudes fiscais no fluxo de caixa ou registros de vendas

Esses sim impactam diretamente a apuração de tributos.

Logo, o item está **certo**.

12. (Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de ativos ocultos e passivos fictícios e da identificação de erros e fraudes na escrituração contábil e fiscal, julgue os itens a seguir.

Caso identifique passivos fictícios nas demonstrações contábeis, o auditor deve considerar a possibilidade de ter havido manipulação intencional dos resultados financeiros da entidade com o objetivo de reduzir a carga tributária. Nesse caso, antes de emitir seu relatório, o auditor deve avaliar a materialidade e a possível má-fé dessas distorções.

Comentários:

Ao identificar passivos fictícios, o auditor deve considerar a manipulação intencional para reduzir a carga tributária e, antes de emitir o relatório, avaliar a materialidade e a possível má-fé dessas distorções. Isso requer a realização de procedimentos de auditoria adicionais para investigar a natureza das transações e determinar se a manipulação ocorreu.

Responsabilidade do auditor: O auditor tem a responsabilidade de identificar distorções relevantes nas demonstrações contábeis, que podem ser fruto de erros ou fraudes.

Passivos fictícios: A criação de passivos fictícios é uma forma de inflar despesas e reduzir o lucro tributável, o que caracteriza uma fraude contábil e fiscal.

Avaliação da materialidade e má-fé: Caso sejam encontrados passivos fictícios, o auditor deve avaliar a relevância (materialidade) das distorções e a intenção por trás delas (má-fé). Isso é crucial para decidir como se posicionar no relatório de auditoria.

Procedimentos adicionais: A descoberta de passivos fictícios pode levar o auditor a aumentar o escopo do trabalho, realizando procedimentos adicionais para verificar a natureza das transações e obter evidências suficientes.

Impacto no relatório: Se as distorções forem consideradas relevantes e intencionais, o auditor poderá emitir uma opinião com ressalva ou uma opinião adversa, dependendo da abrangência do problema nas demonstrações contábeis.

Logo, o item está **certo**.

13. (Cebraspe / Pref. Fortaleza / 2023) Acerca da superavaliação de custos e despesas e da auditoria na escrita fiscal digital (EFD) e na nota fiscal eletrônica (NFe), julgue o item a seguir.

A identificação de superavaliação de custos e despesas durante a auditoria requer uma análise detalhada de informações e registros de natureza contábil, que devem ser confrontados com evidências externas e internas.

Comentários:

No escopo da auditoria fiscal, deve-se estar atento – basicamente – a 2 situações que têm como consequência a diminuição do imposto a pagar: 1) subavaliação ou omissão de receita; e 2) superavaliação de custos e despesas.

No geral, essas práticas ilícitas podem ser empregadas por meio de diversos métodos, como:

- Incorporação de custos e despesas que não são incorridos;
- Apropriação indevida de custos e despesas para períodos futuros;
- Subavaliação (ou ocultação) de receitas.

Especialmente (mas não apenas) quando pensamos em tributos incidentes sobre o lucro, esse raciocínio é simples. Ora, o contribuinte que deseja empregar artifícios para pagar menos imposto que o devido pode tanto querer reduzir (ou ocultar) a receita quanto aumentar (inflar) os custos e despesas. Os 2 cenários conduzem a um lucro irreal, menor do que o efetivamente devido.

Portanto, no caso do enunciado (superavaliação de custos e despesas) a auditoria fiscal deve estar atenta nas informações e registros de natureza contábil que sirvam de indício de que o contribuinte está alocando um valor maior que o devido nos custos e despesas. Nesse contexto, e aqui entra uma regra geral da auditoria, deve-se buscar evidências de diferentes naturezas e fontes (internas e externas) que corroborem esses indícios apontados na documentação contábil.

A auditoria na EFD e na NF-e contribui para a identificação de superavaliação de custos e despesas, uma vez que essas informações podem ser utilizadas para comparar os registros contábeis com as operações reais da entidade. Por exemplo, o auditor pode confrontar os valores declarados na EFD com os valores dos custos e despesas registrados na contabilidade e, havendo diferença, aprofundar suas análises.

Logo, o item está **correto**.

14. (Cebraspe / SEFAZ SE / 2022) A situação conhecida como estouro de caixa, que consiste em saldo credor na conta caixa, do ativo circulante, é um indicativo de

a) aplicação equivocada de taxas de depreciação do ativo imobilizado.

b) inadimplência, ou seja, bens e(ou) estoque adquirido e não pago(s) no prazo acordado.

c) recebimento de receitas sem o seu devido reconhecimento como resultado do período.

d) desvios de recursos do caixa da empresa.

e) pagamento de juros menores do que os contratados.

Comentários:

O saldo credor de caixa é uma das hipóteses clássicas de presunção legal de omissão de receitas.

A conta caixa, em condições normais, nunca poderia apresentar saldo credor (negativo). O pior cenário para esse tipo de conta, que representa o numerário físico da empresa, é apresentar saldo zero. Usualmente, espera-se que o caixa tenha saldo devedor (positivo).

O estouro (ou saldo credor) de caixa, portanto, é um indicativo de recebimento de receitas sem o devido reconhecimento contábil.

Gabarito, portanto, é a **letra C**.

15. (Cebraspe / SEFAZ SE – 2022) Em auditoria de determinada empresa foi verificada inconsistência no saldo de caixa. Feitos os ajustes cabíveis, chegou-se a uma diferença negativa de mais de R$ 100 mil entre o caixa ajustado e o caixa escriturado, o que resultou em saldo credor de caixa. Tal ocorrência, do ponto de vista tributário, leva à presunção de

a) situação pré-falimentar da empresa.

b) contabilização de receitas maiores do que o efetivamente realizado.

c) falha no registro contábil de alguns pagamentos.

d) escrituração contábil de pagamentos em valores maiores do que o real.

e) omissão de receitas pela não emissão de documentos fiscais.

Comentários:

Como vimos, o saldo credor de caixa é uma das hipóteses clássicas de presunção legal de omissão de receitas.

A conta caixa, em condições normais, nunca poderia apresentar saldo credor (negativo). O pior cenário para esse tipo de conta, que representa o numerário físico da empresa, é apresentar saldo zero. Usualmente, espera-se que o caixa tenha saldo devedor (positivo).

O estouro (ou saldo credor) de caixa, portanto, é um indicativo de recebimento de receitas sem o devido reconhecimento contábil.

Por exemplo, uma empresa vende mercadorias à vista no valor de $50 e não emite o documento fiscal correspondente. A não emissão do documento fiscal faz com que tal fato contábil não seja reconhecido na escrituração fiscal e nem tampouco na escrituração contábil.

O lançamento contábil, em nosso exemplo, seria:

D. Caixa

C. Receita de venda 50

Quando isso acontece, ou seja, tal fato não é reconhecido na contabilidade, o caixa deixa de registrar uma entrada de recursos (um lançamento a débito). A depender da composição da conta caixa, o não reconhecimento de entradas, juntamente com o reconhecimento regular das saídas, pode levar ao saldo credor de caixa.

Digamos que essa era a composição da conta caixa:

Caixa	
80	70
50	40

Nesse caso, o saldo do caixa seria $20 devedor (80 + 50 – 70 – 40).

Como houve a omissão do reconhecimento da receita, e a consequente omissão da entrada no caixa, o saldo passa a ser credor no valor de $30 (80 – 70 – 40). Veja:

Caixa	
80	70
~~50~~	40

Gabarito, portanto, é a **letra E**.

16. (Cebraspe / SEFAZ SE – 2022) O diretor de uma sociedade anônima realizou despesas pessoais com recursos financeiros da empresa e determinou que a contrapartida dessa saída de caixa fosse o lançamento na conta Duplicatas a receber de determinado cliente, escolhido aleatoriamente.

Ao deparar-se com essa situação hipotética, e após ter a confirmação negada pelo cliente aleatoriamente escolhido, o auditor deverá concluir pela existência de um

A) estoque oculto.

B) ativo fictício.

C) passivo oculto.

D) passivo fictício.

E) ativo oculto.

Comentários:

Entendendo o lançamento

O diretor utilizou **dinheiro da empresa para pagar despesas pessoais**. Portanto, ocorreu uma saída real de caixa, mas sem que a empresa adquirisse qualquer ativo ou tivesse uma despesa empresarial legítima.

Para esconder essa saída, foi determinado o seguinte registro:

Débito — Duplicatas a Receber

Crédito — Caixa/Bancos

O problema está no débito em **Duplicatas a Receber**: foi registrado contabilmente um suposto direito contra um cliente que **não existe**.

A confirmação externa (circularização) deixou isso evidente: o cliente informou que **não deve aquele valor**.

Portanto: ativo fictício

Ativo fictício é um elemento registrado no ativo que **não existe de fato** ou que não representa um direito real da entidade.

Neste caso:

Duplicata registrada contabilmente = existe nos livros

Direito de receber do cliente = **não existe na realidade**

Logo, há um **ativo fictício**.

Gabarito, portanto, é a **letra B**.

17. **(Cebraspe / SEFAZ AL / 2021) Com relação a procedimentos contábeis e seus reflexos no patrimônio, julgue o próximo item.**

Ao se realizar a baixa de contas a receber, sem que o numerário seja recebido pela empresa, há uma superestimação do disponível; nesse caso, o numerário inexiste, e o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor e saldo real credor.

Comentários:

A baixa fictícia de contas a receber (sem que o recurso tenha sido efetivamente recebido pela empresa) é um problema sob a ótica contábil com reflexos para a perspectiva fiscal.

Usualmente, a empresa pode proceder dessa maneira com intuito de esconder (camuflar) um estouro (ou saldo credor) de caixa. É que, agindo assim, a empresa faz um lançamento fictício a débito (de entrada, portanto) na conta caixa. Ora, se a empresa está com saldo credor de caixa ou em vias de entrar nessa situação, esse artifício pode ser empregado para se esquivar desse cenário.

Vejamos um exemplo:

Contas a receber ------ 1.000 (Ativo Circulante)

Lançamento fictício efetuado pela empresa (lembre-se, esse valor não foi – de fato – recebido):

D. Caixa (simulou a entrada no caixa)

C. Contas a receber (baixou o direito de forma simulada)

O reflexo para a contabilidade é o seguinte:

1. Superavaliação das disponibilidades (de que faz parte a conta Caixa)

2. Subavaliação do circulante.

Especificamente em relação ao caixa, essa entrada fictícia pode deixar o caixa com saldo contábil devedor (aparente ou mascarado), quando em realidade o caixa está com saldo credor em função de omissões anteriores de receita.

Gabarito, portanto, **certo**.

18. (Cebraspe / SEFAZ AL / 2021) A tabela a seguir apresenta a transcrição do razonete de conta caixa de uma empresa, cujos registros contábeis de receita somente são realizados após a emissão de cupom fiscal.

caixa	
3.500	
	1.500
	2.400
	1.700
3.500	5.600

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

a) Caso a empresa tivesse deixado de registrar duas notas fiscais de venda no valor total de R$ 5.300 e o recebimento tivesse ocorrido no caixa, o saldo do caixa seria devedor de R$ 3.200.

b) Suponha que a empresa tivesse realizado mais três pagamentos de R$ 700, cada um com recursos de seu caixa; nesse caso, não foram registradas entradas de caixa de, pelo menos, R$ 4.200.

Comentários:

Temos, no caso em tela, um saldo credor na conta caixa no valor de 2.100 (5.600 – 3.500). Como sabemos, isso não poderia ocorrer em situações normais. Vamos analisar o que se pergunta:

a) Se empresa deixou de registrar 2 NF de venda a vista em dinheiro (com recebimento no caixa) que totalizam 5.300, o saldo do caixa seria, de fato, 3.200 (8.800 – 5.600). Vejamos o razone-te, com as vendas originalmente não registradas em vermelho:

Caixa	
3.500	
	1.500
	2.400
	1.700
5.300	
8.800	5.600

b) Agora temos um cenário distinto. O enunciado afirma que não foram registrados na contabilidade mais 3 pagamentos de 700 cada. Pagamentos feitos com recursos do caixa são saídas e, portanto, deveriam ser lançadas a crédito. Nesse cenário, teríamos um saldo credor de 4.200 (7.700 – 3.500). Como sabemos, o saldo credor de caixa indica que a empresa omitiu, no mínimo, receitas nesse valor (4.200 em nosso exemplo). Isso porque, em condições normais, o pior cenário para o saldo da conta caixa é zero. Vejamos como ficaria o razonete:

Caixa	
3.500	
	1.500
	2.400
	1.700
	700
	700
	700
3.500	7.700

Gabarito, portanto, é **Certo/Certo**.

19. (FCC / SEFAZ AP – 2022) Antônio, autoridade tributária competente para fiscalizar e lançar ICMS no Estado do Amapá, no âmbito de levantamento fiscal realizado na Empresa Vende Mais Ltda., não optante pelo Regime do Simples Nacional, cuja atividade principal é a compra e venda de mercadorias no Estado, constatou a ocorrência de baixa fictícia de títulos a receber, de fato ainda não recebidos.

Conforme a legislação estadual relativa ao ICMS e as normas contábeis da NBC, respectivamente, a constatação de baixa fictícia de títulos a receber

(A) não afeta o valor do imposto a pagar e deve ser considerada como de baixa materialidade.

(B) permite presumir a ocorrência de operação tributada pelo ICMS e pode ser indício de fraude nos registros contábeis.

(C) leva o contribuinte a ser classificado de ofício no Regime do Simples Nacional e ao início de auditoria com auditor independente.

(D) torna a escrita fiscal não revestida das formalidades legais e o auditor deve considerar a realização de avaliação a preço justo do saldo da conta fornecedores do passivo.

(E) obriga o auditor a arbitrar o valor das operações de entrada a prazo e a avaliar a conta fornecedora a valor presente.

Comentários:

A **baixa fictícia de títulos não recebidos** é uma das maneiras da empresa injetar, artificialmente, numerário na conta caixa (ou equivalente). Em geral, essa simulação é feita quando a empresa já está com problemas na conta caixa (apresenta saldo credor ou está em vias de "estourar" o caixa) e deseja inserir ali recursos cuja origem não é comprovada, ou seja, recursos que entraram na empresa sem passar pela contabilidade.

A baixa fictícia de títulos não recebidos é uma forma de se efetuar o suprimento não comprovado de caixa. Há tantas outras, como é o caso de aumento do capital social, adiantamentos de clientes, empréstimos de sócios ou de terceiros, operações, prestações ou recebimentos sem origem, alienação de investimentos e bens do ativo imobilizado.

No caso específico da baixa fictícia de títulos não recebidos, o raciocínio contábil é o seguinte:

1) Reconhecimento do direito a receber:

D. Clientes a receber

C. Receita de venda

2) Baixa regular (o numerário foi recebido)

D. Caixa

C. Clientes a receber

3) Baixa fictícia (o numerário não foi recebido)

D. Caixa (reparem que há uma **entrada simulada de recursos no caixa**)

C. Clientes a receber.

Pelo exposto, a baixa fictícia de títulos não recebidos, enquanto uma das formas de se efetuar o suprimento não comprovado de caixa (ou das disponibilidades) é uma hipótese de presunção de omissão de receita e, certamente, é um forte indício de fraude.

Conforme a legislação do Imposto de Renda (que é uma das bases para o estudo desse tipo de situação), provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou por outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou por acionista

controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.

Gabarito, portanto, é a **letra B**.

20. (FGV / TCM RJ – 2008) Durante a aplicação dos procedimentos atinentes à espécie, o auditor detectou, com base nos documentos contábeis, que em determinado dia a conta "caixa" da entidade apresentava saldo contábil credor. Em relação a esse fato, assinale a melhor explicação.

(A) Trata-se de ativo fictício, uma vez que há valores registrados que, de fato, inexistem.

(B) Trata-se de passivo oculto, tendo em vista que dívidas contratadas foram registradas erroneamente no passível exigível a longo prazo.

(C) Corresponde a "estouro de caixa", decorrente, por exemplo, de mercadorias adquiridas e pagas, mas não contabilizadas.

(D) Corresponde ao que culturalmente chamamos de "caixa 2", prática sabidamente conhecida e permitida pela legislação.

(E) Corresponde a "estouro de caixa", situação decorrente, por exemplo, de receitas recebidas, mas não contabilizadas.

Comentários:

O saldo credor (ou "estouro") de caixa, ocorre quando a empresa deixa de escriturar entradas no caixa (especialmente entradas decorrentes de receitas recebidas à vista), e escritura regularmente as saídas (pagamento de despesas, compra de mercadorias etc.). A não escrituração das receitas auferidas (e a concomitante não escrituração correspondente na conta caixa) tem como objetivo, geralmente, não efetuar (ou reduzir) o pagamento dos impostos que incidem sobre a operação correspondente. Trata-se de uma prática utilizada para sonegação fiscal.

A causa, portanto, do saldo credor de caixa é, essencialmente, a omissão no registro da(s) receita(s) auferida(s). Dessa maneira, nosso **gabarito** só pode ser a **letra E**. Vamos avaliar as demais assertivas:

A: a definição de ativo fictício apresentada está correta (valores registrados na contabilidade que, na realidade, não existem). Não há, no entanto, correlação entre o saldo credor de caixa e o ativo fictício. A omissão da receita auferida, e a consequente omissão do registro correspondente na conta caixa, pode ter como consequência um passivo fictício. Nesse cenário, uma obrigação deixa de existir (é quitada, ou paga), sem que a empresa tenha lastro na conta caixa para registrar a saída de numerário (justamente por apresentar saldo credor). Dessa maneira, a empresa acaba mantendo, no passivo, uma obrigação já paga.

B: passivo oculto significa que a dívida ou obrigação existe, mas não é contabilizada. Novamente, não há relação entre o saldo credor de caixa e o passivo oculto.

C: o saldo credor de caixa ocorre quando a empresa deixa de escriturar entradas no caixa (especialmente entradas decorrentes de receitas recebidas à vista), e escritura regularmente as saídas (pagamento de despesas, compra de mercadorias etc.). Logo, a não escrituração de pagamentos efetuados pela aquisição de mercadorias não pode ser associada como **causa** do saldo credor de caixa. No entanto, essa não escrituração de pagamentos efetuados pode ser uma **consequência** do saldo credor de caixa. Nesse contexto, por estar com o caixa estourado e sem lastro para registrar mais saídas de numerário (lançamentos a crédito na conta caixa), o contribuinte acaba não escriturando um ou mais dos pagamentos efetuados.

D: o saldo credor de caixa ocorre, de fato, em um cenário no qual a empresa cria uma contabilidade paralela (ou caixa 2). Isso, no entanto, não é permitido pela legislação, como afirma a assertiva.

21. (FGV / TCM PA – 2008) A diferença fundamental entre fraude e erro reside na intenção. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) trata do assunto da seguinte forma, consoante a Resolução 836:

I. fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis;

II. erro, o ato não-intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis.

Na obra *Por Dentro das Fraudes: como são feitas, como denunciá-las, como evitá-las*, o "estouro de caixa" é uma evidência de "caixa dois" (omissão de receitas, existência de recursos não-contabilizados). Nesse diapasão, pode-se afirmar que uma de suas causas ("estouro"), que tem como consequência o saldo credor da conta contábil "caixa", é:

(A) A prestação de serviços à vista (com consequente entrada de recursos) não contabilizada.

(B) A entrada de mercadorias sem documento fiscal correspondente.

(C) O lançamento contábil da saída (baixa) de mercadorias sem documento fiscal correspondente, cuja entrada também tem ocorrido "sem nota".

(D) O recebimento de receitas antecipadas (adiantamento de clientes) contabilizado com observância do princípio da oportunidade.

(E) O pagamento de despesas não dedutíveis para fins de imposto de renda adequadamente contabilizado.

Comentários:

Como vimos, o saldo credor (ou "estouro") de caixa, ocorre quando a empresa deixa de escriturar entradas no caixa (especialmente entradas decorrentes de receitas recebidas à vista), e escritura regularmente as saídas (pagamento de despesas, compra de mercadorias etc.). A não escrituração das receitas auferidas (e a concomitante não escrituração correspondente na conta caixa) tem como objetivo, geralmente, não efetuar (ou reduzir) o pagamento dos impostos que incidem sobre a operação correspondente. Trata-se de uma prática utilizada para sonegação fiscal.

A causa, portanto, do saldo credor de caixa é, essencialmente, a omissão no registro da(s) receita(s) auferida(s). Dessa maneira, nosso **gabarito** só pode ser a **letra A** (omissão do registro da receita relativa à prestação de serviços à vista). Vamos avaliar as demais assertivas:

B: essa não é uma das causas do saldo credor de caixa. Quando o examinador diz "entrada de mercadorias sem documento fiscal correspondente", presume-se que tal entrada não foi contabilizada. Ou seja, houve um pagamento (referente à entrada de mercadorias) não escriturado. Essa pode ser uma consequência (e não causa) do saldo credor de caixa.

C: se houve uma saída de mercadorias sem nota (presume-se não contabilizada), cuja entrada também ocorreu sem nota (não contabilizada), considerando-se as operações efetuadas à vista, o efeito para o saldo do caixa é nulo. Não houve, nem na entrada e nem na saída da mercadoria, nenhum lançamento correspondente na conta caixa.

D e **E**: para que haja o saldo credor de caixa, deve haver omissão de algum(ns) registro(s) contábil(eis). A contabilização efetuada regularmente nunca poderia gerar tal situação.

Texto para as 4 próximas questões (SEFAZ-BA / 2004):

Há diversos pressupostos legais de sonegação de receita pelo desvio, por uma entidade, de recursos por omissão de receitas tributáveis, que se exteriorizam quando a infratora necessita aplicar parcelas dos recursos, assim desviados, por exigências do giro dos seus próprios negócios. Passa a existir, nessas condições, dois caixas: um oficial, no qual circulam valores correspondentes às operações regulares, contabilizadas, portanto, e outro que compreende os valores sonegados, vulgarmente denominado "caixa dois", mesmo que inexista controle extracontábil para este. Cabe ao Auditor Fiscal, no exercício da fiscalização de uma empresa, detectar a exteriorização de tais irregularidades, dentre as quais destacam-se as denominadas:

I. Estouro de Caixa dissimulado;
II. Simulação de Suprimentos de Caixa;
III. Despesas Pagas Não Contabilizadas;
IV. Passivo Fictício;
V. Ativos Não Contabilizados.

Como pode ser percebido, todas essas irregularidades decorrem de insuficiência de saldo de caixa para atender desembolsos, efetivamente ocorridos, sem que esteja esclarecida a origem do numerário que lhes deu suporte. Tais situações exigem que o Auditor Fiscal intime a empresa sob fiscalização para que comprove a origem do numerário utilizado em tais aplicações. Caso o contribuinte não logre atendê-la, indicando os recursos já tributados, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, que deem suporte a tais ocorrências, será autuado por omissão de receitas. Assinale, em cada uma delas, a qual dos incisos o sinal se prestaria.

22. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Empréstimos recorrentes em conta corrente específica com saldo crescentes:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) passivo fictício.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) simulação de suprimentos de caixa.

(E) ativo não contabilizados.

Comentários:

No caso em tela, há uma conta específica de empréstimos (passivo) sendo utilizada recorrentemente para aumentar o caixa, ou seja, o saldo dessa conta de empréstimos está sendo cada vez mais incrementado, tendo como contrapartida a conta caixa. Esse é um cenário muito suspeito, uma vez que tais empréstimos podem estar sendo usados para simular um suprimento de caixa que, na realidade, não ocorreu, evitando – assim – a presença de saldo credor nessa conta.

Em princípio, haveria duas alternativas corretas: a letra B (passivo fictício – uma vez que a obrigação relativa ao empréstimo pode nunca ter existido) e a letra D (simulação de suprimento de caixa). No entanto, como o "suprimento de caixa não comprovado" é uma espécie do gênero "passivo fictício", a **alternativa D** é o **gabarito** da questão, por ser mais específica ao caso apresentado.

23. FCC / SEFAZ BA – 2004) Duplicata a receber baixada em data anterior à do efetivo recebimento:

(A) simulação de suprimentos de caixa.

(B) estouro de caixa dissimulado.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) passivo fictício.

(E) ativos não contabilizados.

Comentários:

Nesse caso, a empresa emitiu uma duplicata em X1 que só seria efetivamente recebida no exercício seguinte (X2). No entanto, a empresa acabou efetuando o lançamento contábil de recebimento no exercício corrente X1.

Houve, portanto, a simulação do recebimento de um direito, antes do tempo previsto. A princípio, a situação não se enquadrar em nenhum dos casos estudados, de maneira que teremos que resolver por eliminação.

A alternativa "A" não pode ser, pois ela se refere aos casos de empréstimos e aportes de capital não comprovados.

As alternativas “C” e a “D” também não possuem relação com o caso em tela, pois não há que se falar nem em “despesa” nem em “passivo”.

A alternativa E fala de ativo oculto (ativo que, de fato, existe, mas não é contabilizado). Esse também não é o caso da questão, uma vez que o ativo está contabilizado (na forma de dinheiro), tendo apenas a sua realização (conversão de direito em bem) sido feita antes da época correta.

A única alternativa que sobra, portanto, é a **letra B** (nosso **gabarito**). Em realidade, quase todas os indícios de omissão de receitas são tentativas de dissimular (esconder) o “estouro de caixa”.

24. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Folha de pagamento paga mas sem registro:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) simulação de suprimentos de caixa.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) passivo fictício.

(E) ativos não contabilizados.

Comentários:

Essa é mais simples que as anteriores. Foi efetuado o pagamento de salário aos empregados, porém essa operação não foi contabilizada, ou seja, é um caso de “despesas pagas não contabilizadas” (**gabarito C**).

25. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Existência física mas sem registro contábil:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) simulação de suprimentos de caixa.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) ativos não contabilizados.

(E) passivo fictício.

Comentários:

Essa também é fácil. Temos, no caso em tela, um bem com existência física (um ativo tangível) não contabilizado. O bem existe, de fato, mas não está contabilizado. Essa é a hipótese do Ativo Oculto (ativo não contabilizado – **gabarito D**).

Lista de Questões

1. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Em relação às demonstrações contábeis sujeitas a auditoria, à recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa e à identificação de saldo credor na conta caixa por falta de emissão de documentos fiscais, julgue os itens a seguir.

I As demonstrações contábeis elaboradas pela administração da entidade auditada, com supervisão geral dos responsáveis pela governança, estão sujeitas à auditoria.

II A recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa é um procedimento de auditoria destinado a corrigir saldos credores na conta caixa, que podem ter tido como causa a omissão de receitas.

III O saldo credor na conta caixa decorrente da falta de emissão de documentos fiscais é considerado um indício da existência de caixa dois na empresa auditada. Assinale a opção correta.

A) Apenas o item II está certo.

B) Apenas o item III está certo.

C) Apenas os itens I e II estão certos.

D) Apenas os itens I e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

2. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Assinale a opção que indica o evento contábil que tem a capacidade de provocar o suprimento de disponibilidades sem que haja comprovação quanto à efetiva entrega dos recursos financeiros.

A) amortização de empréstimos obtidos

B) receita de vendas a prazo

C) adiantamento de clientes

D) aquisição de bens do ativo imobilizado

E) subscrição de capital pelos sócios

3. (Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)

Acerca da baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada, julgue os itens a seguir.

I A confirmação externa é um dos procedimentos de auditoria recomendáveis para a detecção da baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada.

II A baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada não terá efeito sobre as conclusões do auditor decorrentes da aplicação de procedimentos analíticos substantivos.

III A baixa fictícia de títulos não recebidos pela empresa auditada representa uma manipulação de balanço capaz de mascarar o índice de inadimplência dos clientes da entidade auditada. Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item II está certo.

C) Apenas os itens I e III estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

4. **(Cebraspe / SEFAZ RN / 2026)**

A alienação fictícia de bens é uma fraude que o auditor identifica ao constatar que a transferência de propriedade jurídica não foi acompanhada da transferência de riscos e benefícios. Esse fato viola

A) o critério de custo de reposição para ativos fixos de longa duração.

B) a convenção da objetividade na mensuração de fluxos financeiros.

C) a primazia da essência sobre a forma jurídica na representação fidedigna.

D) o reconhecimento de passivos contingentes em transações de venda.

E) o princípio da legalidade tributária estrita sobre o ganho de capital.

5. **(Cebraspe / AMN / 2025) Considerando as evidências de auditoria e as fraudes na escrita contábil, julgue o item seguinte:**

A baixa fictícia de títulos a receber configura um exemplo clássico de erro contábil não intencional.

6. **(Cebraspe / AMN / 2025) Acerca de demonstrações contábeis e auditoria no ativo circulante, julgue o próximo item.**

A existência de saldo credor na conta caixa pode indicar inconsistências na escrituração, como omissões de receitas ou lançamento incorreto de despesas.

7. **(Cebraspe / SEFAZ AC / 2024) O fato de o auditor-fiscal verificar que o contribuinte pessoa jurídica mantém em sua contabilidade o registro de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza**

A) receita fictícia.

B) saldo credor de caixa.

C) devedores duvidosos.

D) omissão no registro de receita.

E) ativo fictício.

8. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

A recomposição contábil do fluxo de caixa da entidade deve desconsiderar transações que não afetem diretamente o caixa, como depreciação e amortização, focando exclusivamente em entradas e saídas efetivas de dinheiro.

9. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

Durante a auditoria fiscal, a identificação de aquisições de mercadorias, bens, serviços e outros ativos não contabilizados e sem comprovação da origem do numerário pode indicar a prática de caixa dois, o que constitui fraude fiscal. Nesses casos, o auditor deve considerar a possibilidade de autuação fiscal por omissão de despesas e a inclusão desses valores na base de cálculo de tributos devidos.

10. **(Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue os itens subsequentes.**

Na auditoria de tributos, a existência de saldo credor na conta caixa, mesmo sem a emissão de documentos fiscais correspondentes, não pode ser utilizada como evidência de infração tributária, pois, em situações excepcionais, a legislação permite que o caixa apresente saldo credor.

11. (Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de ativos ocultos e passivos fictícios e da identificação de erros e fraudes na escrituração contábil e fiscal, julgue os itens a seguir.

A identificação de ativos ocultos nas demonstrações contábeis pode indicar que a entidade esteja subestimando seus ativos com o propósito de reduzir a base de cálculo de tributos devidos.

12. (Cebraspe / Pref. Mossoró-RN / 2024) Acerca de ativos ocultos e passivos fictícios e da identificação de erros e fraudes na escrituração contábil e fiscal, julgue os itens a seguir.

Caso identifique passivos fictícios nas demonstrações contábeis, o auditor deve considerar a possibilidade de ter havido manipulação intencional dos resultados financeiros da entidade com o objetivo de reduzir a carga tributária. Nesse caso, antes de emitir seu relatório, o auditor deve avaliar a materialidade e a possível má-fé dessas distorções.

13. (Cebraspe / Pref. Fortaleza / 2023) Acerca da superavaliação de custos e despesas e da auditoria na escrita fiscal digital (EFD) e na nota fiscal eletrônica (NFe), julgue o item a seguir.

A identificação de superavaliação de custos e despesas durante a auditoria requer uma análise detalhada de informações e registros de natureza contábil, que devem ser confrontados com evidências externas e internas.

14. (Cebraspe / SEFAZ SE / 2022) A situação conhecida como estouro de caixa, que consiste em saldo credor na conta caixa, do ativo circulante, é um indicativo de

a) aplicação equivocada de taxas de depreciação do ativo imobilizado.

b) inadimplência, ou seja, bens e(ou) estoque adquirido e não pago(s) no prazo acordado.

c) recebimento de receitas sem o seu devido reconhecimento como resultado do período.

d) desvios de recursos do caixa da empresa.

e) pagamento de juros menores do que os contratados.

15. (Cebraspe / SEFAZ SE – 2022) Em auditoria de determinada empresa foi verificada inconsistência no saldo de caixa. Feitos os ajustes cabíveis, chegou-se a uma diferença negativa de mais de R$ 100 mil entre o caixa ajustado e o caixa escriturado, o que resultou em saldo credor de caixa. Tal ocorrência, do ponto de vista tributário, leva à presunção de

a) situação pré-falimentar da empresa.

b) contabilização de receitas maiores do que o efetivamente realizado.

c) falha no registro contábil de alguns pagamentos.

d) escrituração contábil de pagamentos em valores maiores do que o real.

e) omissão de receitas pela não emissão de documentos fiscais.

16. **(Cebraspe / SEFAZ SE – 2022) O diretor de uma sociedade anônima realizou despesas pessoais com recursos financeiros da empresa e determinou que a contrapartida dessa saída de caixa fosse o lançamento na conta Duplicatas a receber de determinado cliente, escolhido aleatoriamente.**

    Ao deparar-se com essa situação hipotética, e após ter a confirmação negada pelo cliente aleatoriamente escolhido, o auditor deverá concluir pela existência de um

A) estoque oculto.

B) ativo fictício.

C) passivo oculto.

D) passivo fictício.

E) ativo oculto.

17. **(Cebraspe / SEFAZ AL / 2021) Com relação a procedimentos contábeis e seus reflexos no patrimônio, julgue o próximo item.**

Ao se realizar a baixa de contas a receber, sem que o numerário seja recebido pela empresa, há uma superestimação do disponível; nesse caso, o numerário inexiste, e o disponível corre o risco de possuir saldo contábil devedor e saldo real credor.

18. **(Cebraspe / SEFAZ AL / 2021) A tabela a seguir apresenta a transcrição do razonete de conta caixa de uma empresa, cujos registros contábeis de receita somente são realizados após a emissão de cupom fiscal.**

caixa	
3.500	
	1.500
	2.400
	1.700
3.500	5.600

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

a) Caso a empresa tivesse deixado de registrar duas notas fiscais de venda no valor total de R$ 5.300 e o recebimento tivesse ocorrido no caixa, o saldo do caixa seria devedor de R$ 3.200.

b) Suponha que a empresa tivesse realizado mais três pagamentos de R$ 700, cada um com recursos de seu caixa; nesse caso, não foram registradas entradas de caixa de, pelo menos, R$ 4.200.

19. (FCC / SEFAZ AP – 2022) Antônio, autoridade tributária competente para fiscalizar e lançar ICMS no Estado do Amapá, no âmbito de levantamento fiscal realizado na Empresa Vende Mais Ltda., não optante pelo Regime do Simples Nacional, cuja atividade principal é a compra e venda de mercadorias no Estado, constatou a ocorrência de baixa fictícia de títulos a receber, de fato ainda não recebidos.

Conforme a legislação estadual relativa ao ICMS e as normas contábeis da NBC, respectivamente, a constatação de baixa fictícia de títulos a receber

(A) não afeta o valor do imposto a pagar e deve ser considerada como de baixa materialidade.

(B) permite presumir a ocorrência de operação tributada pelo ICMS e pode ser indício de fraude nos registros contábeis.

(C) leva o contribuinte a ser classificado de ofício no Regime do Simples Nacional e ao início de auditoria com auditor independente.

(D) torna a escrita fiscal não revestida das formalidades legais e o auditor deve considerar a realização de avaliação a preço justo do saldo da conta fornecedores do passivo.

(E) obriga o auditor a arbitrar o valor das operações de entrada a prazo e a avaliar a conta fornecedora a valor presente.

20. (FGV / TCM RJ – 2008) Durante a aplicação dos procedimentos atinentes à espécie, o auditor detectou, com base nos documentos contábeis, que em determinado dia a conta "caixa" da entidade apresentava saldo contábil credor. Em relação a esse fato, assinale a melhor explicação.

(A) Trata-se de ativo fictício, uma vez que há valores registrados que, de fato, inexistem.

(B) Trata-se de passivo oculto, tendo em vista que dívidas contratadas foram registradas erroneamente no passível exigível a longo prazo.

(C) Corresponde a "estouro de caixa", decorrente, por exemplo, de mercadorias adquiridas e pagas, mas não contabilizadas.

(D) Corresponde ao que culturalmente chamamos de "caixa 2", prática sabidamente conhecida e permitida pela legislação.

(E) Corresponde a "estouro de caixa", situação decorrente, por exemplo, de receitas recebidas, mas não contabilizadas.

21. (FGV / TCM PA – 2008) A diferença fundamental entre fraude e erro reside na intenção. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) trata do assunto da seguinte forma, consoante a Resolução 836:

I. fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis;

II. erro, o ato não-intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis.

Na obra *Por Dentro das Fraudes: como são feitas, como denunciá-las, como evitá-las*, o "estouro de caixa" é uma evidência de "caixa dois" (omissão de receitas, existência de recursos não-contabilizados). Nesse diapasão, pode-se afirmar que uma de suas causas ("estouro"), que tem como consequência o saldo credor da conta contábil "caixa", é:

(A) A prestação de serviços à vista (com consequente entrada de recursos) não contabilizada.

(B) A entrada de mercadorias sem documento fiscal correspondente.

(C) O lançamento contábil da saída (baixa) de mercadorias sem documento fiscal correspondente, cuja entrada também tem ocorrido "sem nota".

(D) O recebimento de receitas antecipadas (adiantamento de clientes) contabilizado com observância do princípio da oportunidade.

(E) O pagamento de despesas não dedutíveis para fins de imposto de renda adequadamente contabilizado.

Texto para as 4 próximas questões (SEFAZ-BA / 2004):

Há diversos pressupostos legais de sonegação de receita pelo desvio, por uma entidade, de recursos por omissão de receitas tributáveis, que se exteriorizam quando a infratora necessita aplicar parcelas dos recursos, assim desviados, por exigências do giro dos seus próprios negócios. Passa a existir, nessas condições, dois caixas: um oficial, no qual circulam valores correspondentes às operações regulares, contabilizadas, portanto, e outro que compreende os valores sonegados, vulgarmente denominado "caixa dois", mesmo que inexista controle extracontábil para este. Cabe ao Auditor Fiscal, no exercício da fiscalização de uma empresa, detectar a exteriorização de tais irregularidades, dentre as quais destacam-se as denominadas:

I. Estouro de Caixa dissimulado;
II. Simulação de Suprimentos de Caixa;
III. Despesas Pagas Não Contabilizadas;
IV. Passivo Fictício;
V. Ativos Não Contabilizados.

Como pode ser percebido, todas essas irregularidades decorrem de insuficiência de saldo de caixa para atender desembolsos, efetivamente ocorridos, sem que esteja esclarecida a origem do numerário que lhes deu suporte. Tais situações exigem que o Auditor Fiscal intime a empresa sob fiscalização para que comprove a origem do numerário utilizado em tais aplicações. Caso o contribuinte não logre atendê-la, indicando os recursos já tributados, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, que deem suporte a tais ocorrências, será autuado por omissão de receitas. Assinale, em cada uma delas, a qual dos incisos o sinal se prestaria.

22. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Empréstimos recorrentes em conta corrente específica com saldo crescentes:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) passivo fictício.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) simulação de suprimentos de caixa.

(E) ativo não contabilizados.

23. FCC / SEFAZ BA – 2004) Duplicata a receber baixada em data anterior à do efetivo recebimento:

(A) simulação de suprimentos de caixa.

(B) estouro de caixa dissimulado.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) passivo fictício.

(E) ativos não contabilizados.

24. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Folha de pagamento paga mas sem registro:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) simulação de suprimentos de caixa.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) passivo fictício.

(E) ativos não contabilizados.

25. (FCC / SEFAZ BA – 2004) Existência física mas sem registro contábil:

(A) estouro de caixa dissimulado.

(B) simulação de suprimentos de caixa.

(C) despesas pagas não contabilizadas.

(D) ativos não contabilizados.

(E) passivo fictício.

GABARITO



1. E
2. ANULADA
3. C
4. C
5. ERRADO
6. CERTO
7. D
8. CERTO
9. CERTO
10. ERRADO
11. CERTO
12. CERTO
13. CERTO
14. C
15. E
16. B
17. CERTO
18. CERTO/CERTO
19. B
20. E
21. A
22. D
23. B
24. C
25. D

BIBLIOGRAFIA

Presunção legal de omissão de Receitas – Demétrio Pepice. Disponível em < *https://sites.google.com/site/meirellesedeme/*>

A Auditoria Fiscal Contábil do Caixa Geral como Instrumento de Inibição da Sonegação Fiscal – Tânia Maria Santos dos Reis e Vera Virgínia Nobre de Santana Chaves. Disponível em < *https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/ucs/externos/monografias/monografia_tania_vera.pdf*>

DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 – Regulamento do Imposto de Renda

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.